

北京市金洋律师事务所

北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 B 座 1901 室

邮政编码：100048

网址：<http://www.jinyanglaw.com>

电话：(8610) 88820251

传真：(8610) 88820256

法律意见书

致：江苏琼花高科技股份有限公司

我们——北京市金洋律师事务所（以下简称“本所”）执业律师，贵公司此次重大资产重组事宜之专项法律顾问。现根据贵公司之要求，就贵公司已披露的违规担保是否已经解除之事项发表法律意见，并制作本法律意见书。

对于本次法律意见书，本所律师特作如下声明：

1、本次法律意见书，仅对贵公司已公开披露的16,035万元（人民币，下同）违规担保发表律师意见。

2、本所律师发表意见依据的是贵公司提供的材料、所述事实及贵公司公开披露的信息。贵公司已向本所律师保证所提供之材料及所述事实均真实有效。

3、本法律意见书所述之违规担保，包括违规担保、违规反担保及违规代偿行为。除非分别表述说明，本法律意见书所述之违规担保包括以上三种行为。

4、本法律意见书所述之违规担保，包括贵公司及其贵公司的子公司为贵公司的控股股东江苏琼花集团有限公司（以下称“琼花集团”）及其关联方的担保。

基于上述前提，本所律师根据相关法律及中国证券监督管理委员会《〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条“违规对外提供担保且尚未解除”的理解和适用》之规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、已获知之事实情况

根据贵公司提供之材料、所述事实及贵公司公开披露的信息可知：

1、贵公司2009年3月31日披露：违规担保总数为18,342.5万元，扣除关联方已归还的907.5万元、已缴纳的保证金1,400万元，实际违规担保余额为16,035万元。之后，贵公司未发现新增的违规担保。

2、16,035万元违规担保所涉及的主合同债权人共计20人，其中违规担保涉及17人，违规反担保涉及2人，违规代偿行为涉及1人。

3、违规担保涉及的主合同债务的清偿情况：

(1) 有17名主合同债权人通过起诉、法院主持下达成调解协议、强制执行及司法划转股票的方式使其债权得以全部实现，即司法划转琼花集团持有的贵公司的相应数额的股票抵偿对该等债权人的全部债务。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具司法过户证明。本所律师已对有关的债务和解协议书、民事调解书及股票司法过户证明等材料进行了核查验证。

(2) 有2名主合同债权人的债权亦得以全部实现，具体方式如下：琼花集团通过大宗交易的方式减持其持有的贵公司的相应数额的股票，所得款项进入以江苏省国信资产管理集团有限公司名义开立的专户，从该专户上向2名主合同债权人支付所欠的全部款项。

(3) 有1名主合同债权人的债权虽未实现，但贵公司的反担保责任业已免除，具体方式如下：琼花集团通过大宗交易的方式减持其持有的贵公司的相应数额的股票，所得款项进入以江苏省国信资产管理集团有限公司名义开立的专户，从该专户上向主合同担保人支付其认可的款项，担保人承诺用此笔款项替主合同债务人偿还债务，同时承诺解除贵公司的反担保责任。本所律师已核验验证了有关的应还款数额的凭证、还款凭证及相关承诺。

二、法律意见

从法理上说，担保制度的设立，就是为了保证主合同债务的履行，保证主合同债权的实现。借款合同属于主合同，担保合同属于从合同，借款合同的债务得以完全清偿，则担保合同所担保的事项不复存在，担保人因担保合同所产生的责任则彻底解除。

涉及19名主合同债权人的违规担保，琼花集团通过以股抵债或用减持股票款向主债权人予以偿还，此事实的法律后果是相关主合同债务人的债务因清偿事实而消灭，因而：贵公司因承诺代偿行为而产生的责任已得以彻底解除；贵公司因违规担保及反担保行为所产生或可能产生的责任已得以彻底免除。

涉及1名主合同债权人的违规担保（反担保），因琼花集团已将相应款项汇付给担保方，担保方承诺用此笔款项替主合同债务人偿还债务，同时明确承诺解除贵公司的反担保责任。因而，在法律上贵公司的反担保责任已得以解除。

综上所述，本所律师认为：至本法律意见书出具之日，贵公司公开披露的16,035万元违规担保已彻底解除，因16,035万元违规担保产生的或可能产生的给付或赔偿责任亦不复存在。

(此页无正文，为法律意见书之签字盖章页)

北京市金洋律师事务所

负责人：单云涛

承办律师：单云涛

承办律师：吴涵

二〇〇九年十二月三十一日